

1501587-46.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/03/2022

... como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 13h, na Rua Germano Fiamini nº 310, Jardim Cacique, nesta cidade e comarca de Suzano, o Réu tinha em depósito, para fins de tráfico, 56 invólucros plásticos com Cannabis sativa L, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501587-46.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501587-46.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190432/2021 - DEL.POL.SUZANO, 19043422 - DEL.POL.SUZANO, 2660/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2190432 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alberto Felipe Ribeiro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Alberto Felipe Ribeiro, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 13h, na Rua Germano Fiamini nº 310, Jardim Cacique, nesta cidade e comarca de Suzano, o Réu tinha em depósito, para fins de tráfico, 56 invólucros plásticos com Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 116,55g, 58 microtubos plásticos, tipo eppendorf, com cocaína, com peso líquido de 46,99g, 58 microtubos plásticos, tipo eppendorf, com cocaína, na forma bruta de crack, com peso líquido de 12,26g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Laudo prévio de constatação da droga às fls. 28/31.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 34/35

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 109/111.

Laudo de exame pericial de local às fls. 115/118.

O Ministério Público aditou a denúncia à fl. 127 para incluir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, relativa à prática do tráfico em imediações de instituições de ensino, estádio municipal e unidade básica de saúde.

Regularmente citado e notificado (fl. 131), o Réu apresentou defesa prévia à fl. 144.

A denúncia foi recebida às fls. 145/146, em 09 de dezembro de 2021.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Caio Cesar Ewert de Campos e Fábio Luiz Ribeiro de Lima., bem como interrogado o Réu.

Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 188/192 e 195/198, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

08/10, pelas fotografias de fl. 18, pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 28/31 e fls. 109/111, respectivamente, e pelo laudo de local de fls. 115/118.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Caio Cesar Ewert de Campos, investigador de polícia, narrou que, no dia dos fatos, estava em diligência com seu companheiro de equipe no local do crime, conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, em viatura descaracterizada, quando visualizaram um indivíduo agachado na via pública. Quando os agentes públicos se aproximaram do suspeito, viram que esse contabilizava drogas. Por esse motivo, identificaram-se como policiais civis e passaram a abordá-lo. Na sua posse, encontraram cerca de cento e oitenta invólucros de entorpecentes e cerca de cinquenta ou sessenta reais em dinheiro trocado. Por esse motivo, conduziram o Réu até a delegacia. Próximo ao local, há uma escola técnica e um posto de saúde. Não sabe dizer se havia aula na escola no dia.

No mesmo sentido, a testemunha Fabio Luiz Ribeiro de Lima, investigador de polícia, relatou que, no dia dos fatos, estava com seu companheiro de equipe em diligências pelo bairro do Colorado, conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, quando um indivíduo chamou a atenção dos agentes públicos, por estar agachado no chão. O Réu contava itens no chão, abaixado. Ao se aproximarem do suspeito, os policiais perceberam que se tratava de drogas e dinheiro. Por esse motivo, foi dada voz de prisão ao acusado. No entorno do local, há duas escolas e um posto de saúde. Não sabe dizer se nas escolas havias aulas no dia.

As provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Com efeito, os depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências, na qualidade de agentes públicos, fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Em outras palavras, o depoimento dos agentes públicos só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os policiais civis abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista que o acusado se encontrava agachado ao chão contabilizando itens, em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que as testemunhas e o Réu não se conheciam previamente, antes dos fatos narrados. Sendo assim, não haveria motivos para que fosse realizada criminalização infundada.

Ademais, os policiais civis, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Não bastasse, o Réu aduziu, em interrogatório, que a presente acusação é verdadeira. Narrou que estava devendo dinheiro para o traficante do local, razão pela qual foi avisá-lo de que somente dia 20 poderia efetuar o pagamento. Não havia ninguém na “loja” no dia para trabalhar e o traficante forçou o declarante a vender os entorpecentes. Jogou a sacola em seu colo e disse que ele ia pagar a dívida realizando a venda. Era o primeiro dia do depoente no local. Quando foi abordado pelos policiais, já havia efetuado a traficância de alguns entorpecentes. Informou que é usuário de drogas, por isso, estava devendo ao traficante. Atualmente, parou de consumir. Asseverou que nunca participou de facção criminosa. Já foi detido anteriormente por furto: foi preso em 2017 e foi condenado a dois anos e quatro meses, iniciando nesse ano o cumprimento da pena.

Em que pese a narrativa do Réu no sentido de que estaria traficando contra a sua vontade, não restou cabalmente comprovada a prática do tráfico sob estado de necessidade, coação moral irresistível ou qualquer outra excludente de ilicitude ou culpabilidade, sendo certo que a mera alegação do acusado neste sentido não é suficiente para a sua caracterização.

Com efeito, o acusado não comprovou dificuldades financeiras, efetiva dívida com traficante da localidade, utilização de entorpecentes no dia dos fatos (mediante a posse de petrechos) ou quaisquer outras circunstâncias que corroborassem para as suas alegações, ônus este que certamente lhe incumbia, à luz do art. 156, CPP.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções, em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros (fotografia de fl. 18) e, consoante laudo de constatação (fls. 29/31), com massa bruta superior a 292,51g e com natureza variada.

Além disso, a dinâmica dos fatos - uma vez que o Réu se encontrava agachado contabilizando as drogas em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes - não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06), uma vez que restou comprovada que a quantidade de drogas encontrada estava em sua posse direta.

Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como pela ausência de alegação do acusado neste sentido.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Em primeira fase, a pena base deverá ser fixada acima do mínimo legal em razão de o Réu possuir maus antecedentes (processos nº 0000303-98.2007.8.26.0606 – certidão de fls. 34/37), ostentando condenação transitada em julgado por fato anterior à data do crime sob análise, atingida pelo período depurador (art. 64, I, CP). Neste sentido, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. (STF; RE nº 593818, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-277 DIVULG 20-11-2020, publicado em 23-11-2020).

Assim, realizo o aumento da pena-base em 1/8, fixando-a em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Destaco que a quantidade da droga (292,51g brutos – fl. 29) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, incide à espécie a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em vista que o Réu possui condenação anterior (certidão de fls. 34/37 – processo nº 0000064-15.2017.8.26.0616), cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Por outro lado, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP). Assim, mantenho a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em razão de se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes.

Em terceira fase, no que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o Réu não preenche os requisitos exigidos, em especial, a primariedade e os bons antecedentes (fls. 34/37).

Com relação à causa de aumento contida no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, verifico que a prática da traficância ocorria a cerca de 100 (cem) metros de unidade básica de saúde (consoante laudo de local de fls. 115/118), por volta de 13h, em dia de semana e durante o seu horário de funcionamento, ou seja, nas imediações de entidade hospitalar, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

No que se refere à proximidade de escola municipal (cerca de 120m de distância), registro que o flagrante ocorreu durante a pandemia causada pela propagação do

vírus Sars-Cov-2 (Covid-019), em julho de 2021, não havendo provas nos autos que permitam inferir que, de fato, nesta época do ano, havia aulas na instituição de ensino em questão. Consoante se depreende de notícias jornalísticas veiculadas, as aulas totalmente presenciais retornaram somente no mês de agosto de 2021 e, nos meses anteriores, havia atividades espaçadas, de acordo com a capacidade de distanciamento de cada instituição de ensino, o que não permite a conclusão de que havia, de fato, risco efetivo aos alunos da escola estadual na data do crime. No mesmo sentido, os policiais militares não souberam informar se havia aulas na escola à data dos fatos.

Assim, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP.

Deixo de substituir a pena por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, CP), em especial, a não reincidência em crime doloso e o quantum de pena aplicado. No mesmo sentido, o Réu não faz jus à suspensão da pena, com fundamento no art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar Alberto Felipe Ribeiro como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, reajustado desde a prática delitiva.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de dinheiro, praticando o delito de tráfico, tendo aduzido, em delegacia, se tratar fruto de suas vendas, inevitável concluir que a quantia foi auferida em decorrência da venda dos entorpecentes, inexistindo nos autos justificativa diversa para a sua posse. Logo, determino o perdimento do valor apreendido, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto respondeu a todo o processo preso, não fazendo sentido deferir a sua soltura neste momento, após decreto condenatório com regime de pena inicial fechado. No mais, trata-se de pena fixada em quantidade superior a quatro anos e de acusado reincidente com maus antecedentes.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado;

b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 20 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA